Gmail Clarice Paiva <cpaivaeppgg@gmail.com>

SBQC - Dúvidas Fases de Avaliação Financeira e Negociação

Frederico Rabello <frabello@worldbank.org> 4 de fevereiro de 2021 às 11:58
Para: Clarice Paiva <cpaivaeppgg@gmail.com>, Bianca Bianchi Alves <bbianchialves@worldbank.org>, Isabel Petrucci <belpetrucci.central@gmail.com>, Renata Vianna <renatav.central@gmail.com>

Olá Clarice.

a) No momento de Avaliação Financeira, deveremos considerar o valor apontado no formulário FIN 1 (somatória de remuneração + reembolso), excluindo os valores apontados como impostos no formulário FIN 2? Primeiramente é preciso observar que quando a SDP é preenchida por vocês antes do envio à lista curta, há duas opções no FIN1: incluídos ou excluídos todos os impostos locais. A melhor opção é sempre incluídos. Mas vocês usaram excluídos. Então devem tomar, para efeito de comparação/avaliação dos preços, o valor informado pelo consultor licitante e como lido na sessão de abertura, sem somar ou subtrair nada dele.

b) No momento da Negociação, deveremos considerar apenas o imposto ISS (do local onde será realizado o serviço) e desconsiderar qualquer outro imposto? Na negociação só será discutido o valor do ISS, nada mais. Desconsidere outros impostos.

c) Se a empresa que foi convidada para a fase de Negociação tiver apresentado, no formulário FIN 2, valores referentes a outros impostos, como deveremos proceder? À empresa vencedora que tiver errado e destacado no FIN1 para o montante estimado de impostos locais indiretos outros impostos além do ISS, por exemplo incluindo PIS, COFINS, CSLL e IRPJ, será dada apenas duas opções:

1- assinar contrato pelo valor que informou no FIN 1 em "Nossa Proposta Financeira anexa é para o montante de…" como lido em voz alta na sessão de abertura + o ISS informado e discutido na reunião de negociações. A empresa terá que assumir os custos dos demais impostos, ou seja, PIS, COFINS, CSLL e IRPJ, se os tiver destacado erroneamente.

2- desistir da contratação, caso em que o segundo colocado deve ser chamado.

Espero ter esclarecido.

Atenciosamente,

Fred

From: Clarice Paiva <cpaivaeppgg@gmail.com>
Sent: Thursday, February 4, 2021 10:21 AM
To: Frederico Rabello <frabello@worldbank.org>; Bianca Bianchi Alves <bbianchialves@worldbank.org>; Isabel Petrucci <belpetrucci.central@gmail.com>; Renata Vianna <renatav.central@gmail.com>
Subject: SBQC - Dúvidas Fases de Avaliação Financeira e Negociação

[External]

Fred,

Anexo 1_Manifestacao_BIRD_4fev20 (47817098) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 1

Gostaria de tirar algumas dúvidas quanto à Fase de Avaliação Financeira e Negociação de proposta num processo de seleção por SBQC.

Primeiramente apresento algumas informações do Edital e, em seguida, as dúvidas que temos.

A. Edital

Nas licitações de Mudanças Climáticas e CIMU Sistema, que são SBQC internacionais, diz o IAC, item 25.1:

Avaliação

Para fins da avaliação, o Cliente excluirá:

(a) todos os impostos indiretos locais identificáveis, tais como imposto sobre as vendas, imposto de consumo, IVA ou impostos semelhantes cobrados sobre as faturas do contrato e;

(b) todos os impostos indiretos adicionais sobre a remuneração dos serviços prestados por especialistas não residentes no país do Cliente.

Negociações

Se o Contrato for adjudicado, nas negociações do Contrato todos esses impostos serão discutidos, finalizados (utilizando-se a lista detalhada como orientação, mas não se limitando a ela) e adicionados ao montante do Contrato em uma linha separada, indicando também quais impostos serão pagos pelo Consultor e quais impostos serão retidos e pagos pelo Cliente em nome do Consultor.

No caso de Consultores Nacionais, para fins da letra (a) acima, somente o Imposto Sobre Serviços (ISS) será considerado como Imposto Local e somente o ISS será considerado durante as negociações do contrato.

Todos os outros impostos ou encargos sociais, inclusive PIS, COFINS, CSLL e IRPJ devem ser incorporados nos custos de remuneração como parte da proposta financeira.

B. Formulário FIN 1

No Formulário FIN 1, pede-se que o proponente apresente seus valores da seguinte forma:

(...)

Nossa Proposta Financeira anexa é para o montante de {indicar a(s) moeda(s) correspondente ao(s) montante(s)}{indicar do montante em algarismo e por extenso}, *excluído todos os impostos locais indiretos de acordo com a Cláusula 25.1 da Folha de Dados.* O montante estimado de impostos locais indiretos é {Inserir moeda} {Inserir montante em algarismos e por extenso} que devem ser confirmados ou ajustados, se necessário, durante as negociações. {Favor observar que todos os montantes devem ser os mesmos que constam no Formulário FIN-2}.

C. Formulário FIN 2

No Formulário FIN 2, pede-se que o proponente apresente seus valores da seguinte forma:

Anexo 1_Manifestacao_BIRD_4fev20 (47817098) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 2

Item	Custo			
	{O consultor deve declarar os Custos propostos de acordo com a Cláusula **16.4 da Folha de Dados**; excluir colunas que não são usadas}			
	{Inserir moeda estrangeira # 1}	*{Inserir moeda estrangeira # 2}*	*{Inserir moeda estrangeira # 3}*	*{Reais, se usado e/ou necessário (Folha de Dados 16.4}*
Custo da Proposta Financeira				
Incluindo:				
(1) **Remuneração**				
(2) **Reembolsáveis**				
Custo total da Proposta Financeira: {Deve corresponder ao valor inserido no Formulário FIN-1}				
Estimativas dos impostos locais indiretos – a serem discutidas e finalizadas nas negociações, caso o Contrato seja assinado				
(i) {inserir tipo de imposto ex., IVA ou imposto sobre vendas}				
(i) {ex., imposto sobre a renda de especialistas não residentes}				
(i) {ex: ISS}				
Estimativa total para imposto local indireto				

D. Entendimento da Comissão de Licitação

a) No item 25.1, quanto à avaliação, letra (a), fala-se que devem ser excluídos todos os impostos indiretos locais identificáveis, tais como imposto sobre as vendas, imposto de consumo, IVA ou impostos semelhantes cobrados sobre as faturas do contrato.

b) No formulário FIN 2, no que se refere-se a impostos, pede-se as "Estimativas dos impostos locais indiretos – **a serem discutidas e finalizadas nas negociações**, caso o Contrato seja assinado". Ou seja, devem ser detalhados apenas os impostos que serão objeto de negociação.

c) No item 25.1, quanto às negociações, diz-se que "somente o Imposto Sobre Serviços (ISS) será considerado como Imposto Local e **somente o ISS será considerado durante as negociações** do contrato". Ou seja, no formulário FIN 2, apenas o ISS deve ser discriminado.

d) Os demais impostos, segundo a orientação do item 25.1, devem ser incluídos na remuneração, que é a primeira parte do formulário. Diz o item 25.1: "Todos os outros impostos ou encargos sociais, inclusive PIS, COFINS, CSLL e IRPJ devem ser incorporados nos custos de remuneração como parte da proposta financeira".

e) Dessa forma, o custo total da proposta, sem o ISS, deve ser a soma dos valores reembolsáveis + remuneração (que seria a soma dos honorários já com os impostos PIS, COFINS, CSLL e IRPJ). A avaliação das propostas financeiras, então, tomaria como base esse custo total da proposta, que deveria ser o mesmo inserido no formulário FIN 1 (como orienta a tabela acima).

E. Dúvidas

a) No momento de Avaliação Financeira, deveremos considerar o valor apontado no formulário FIN 1 (somatória de remuneração + reembolso), excluindo os valores apontados como impostos no formulário FIN 2?

Anexo 1_Manifestacao_BIRD_4fev20 (47817098) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 3

b) No momento da Negociação, deveremos considerar apenas o imposto ISS (do local onde será realizado o serviço) e desconsiderar qualquer outro imposto?

c) Se a empresa que foi convidada para a fase de Negociação tiver apresentado, no formulário FIN 2, valores referentes a outros impostos, como deveremos proceder?

Aguardo seu retorno.

Abs,

--

Clarice Paiva

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental

Superintendente de Captação de Recursos/SUCAR - Setrans/Central

cpaivaeppgg@gmail.com 2333-9252

Anexo 1_Manifestacao_BIRD_4fev20 (47817098) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 4

Gmail GEGIP CENTRAL <gegip.central@gmail.com>

Fwd: SBQC - Dúvidas Fases de Avaliação Financeira e Negociação

Lucianna Matte <luciannamatte@gmail.com> 9 de fevereiro de 2021 às 11:08
Para: GEGIP CENTRAL <gegip.central@gmail.com>
Cc: Isabel Petrucci <belpetrucci.central@gmail.com>

Prezada Clarice,

Como mencionamos em nossa reunião, deve ser seguida a orientação do especialista do Banco.
Caso a empresa vencedora tenha proposto seu preço de forma equivocada, deverá ser informada na reunião de negociação. Se isso motivar sua desistência, não se chegando a termos contratuais, declinando do certame, deverá ocorrer o registro na Ata de negociação e ser convocada a segunda colocada.
Fico à disposição.
Atenciosamente,
Lucianna Matte

Em qui., 4 de fev. de 2021 às 11:27, GEGIP CENTRAL <gegip.central@gmail.com> escreveu:

> Lucianna,
>
> Segue a manifestação do especialista do BIRD quanto às dúvidas em relação às fases de Avaliação e Negociação.
>
> ---------- Forwarded message ---------
> De: **Frederico Rabello** <frabello@worldbank.org>
> Date: qui., 4 de fev. de 2021 às 10:58
> Subject: RE: SBQC - Dúvidas Fases de Avaliação Financeira e Negociação
> To: Clarice Paiva <cpaivaeppgg@gmail.com>, Bianca Bianchi Alves <bbianchialves@worldbank.org>, Isabel Petrucci <belpetrucci.central@gmail.com>, Renata Vianna <renatav.central@gmail.com>
>
> Olá Clarice.
>
> a) No momento de Avaliação Financeira, deveremos considerar o valor apontado no formulário FIN 1 (somatória de remuneração + reembolso), excluindo os valores apontados como impostos no formulário FIN 2? Primeiramente é preciso observar que quando a SDP é preenchida por vocês antes do envio à lista curta, há duas opções no FIN1: incluídos ou excluídos todos os impostos locais. A melhor opção é sempre incluídos. Mas vocês usaram excluídos. Então devem tomar, para efeito de comparação/avaliação dos preços, o valor informado pelo consultor licitante e como lido na sessão de abertura, sem somar ou subtrair nada dele.
>
> b) No momento da Negociação, deveremos considerar apenas o imposto ISS (do local onde será realizado o serviço) e desconsiderar qualquer outro imposto? Na negociação só será discutido o valor do ISS, nada mais. Desconsidere outros impostos.
>
> c) Se a empresa que foi convidada para a fase de Negociação tiver apresentado, no formulário FIN 2, valores referentes a outros impostos, como deveremos proceder? À empresa vencedora que tiver errado e destacado no FIN1 para o montante estimado de impostos locais indiretos outros impostos além do ISS, por exemplo incluindo PIS, COFINS, CSLL e IRPJ, será dada apenas duas opções:
>
> 1- assinar contrato pelo valor que informou no FIN 1 em “Nossa Proposta Financeira anexa é para o montante de...” como lido em voz alta na sessão de abertura + o ISS informado e discutido na reunião de negociações. A empresa terá que assumir os custos dos demais impostos, ou seja, PIS, COFINS, CSLL e IRPJ, se os tiver destacado erroneamente.
>
> 2- desistir da contratação, caso em que o segundo colocado deve ser chamado.

Anexo 2_Manifestacao_Consultora_9fev20 (47816700) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 5

Espero ter esclarecido.

Atenciosamente,

Fred

From: Clarice Paiva <cpaivaeppgg@gmail.com>
Sent: Thursday, February 4, 2021 10:21 AM
To: Frederico Rabello <frabello@worldbank.org>; Bianca Bianchi Alves <bbianchialves@worldbank.org>; Isabel Petrucci <belpetrucci.central@gmail.com>; Renata Vianna <renatav.central@gmail.com>
Subject: SBQC - Dúvidas Fases de Avaliação Financeira e Negociação

[External]

Fred,

Gostaria de tirar algumas dúvidas quanto à Fase de Avaliação Financeira e Negociação de proposta num processo de seleção por SBQC.

Primeiramente apresento algumas informações do Edital e, em seguida, as dúvidas que temos.

A. Edital

Nas licitações de Mudanças Climáticas e CIMU Sistema, que são SBQC internacionais, diz o IAC, item 25.1:

Avaliação

Para fins da avaliação, o Cliente excluirá:

(a) todos os impostos indiretos locais identificáveis, tais como imposto sobre as vendas, imposto de consumo, IVA ou impostos semelhantes cobrados sobre as faturas do contrato e;

(b) todos os impostos indiretos adicionais sobre a remuneração dos serviços prestados por especialistas não residentes no país do Cliente.

Negociações

Se o Contrato for adjudicado, nas negociações do Contrato todos esses impostos serão discutidos, finalizados (utilizando-se a lista detalhada como orientação, mas não se limitando a ela) e adicionados ao montante do Contrato em uma linha separada, indicando também quais impostos serão pagos pelo Consultor e quais impostos serão retidos e pagos pelo Cliente em nome do Consultor.

No caso de Consultores Nacionais, para fins da letra (a) acima, somente o Imposto Sobre Serviços (ISS) será considerado como Imposto Local e somente o ISS será considerado durante as negociações do contrato.

Todos os outros impostos ou encargos sociais, inclusive PIS, COFINS, CSLL e IRPJ devem ser incorporados nos custos de remuneração como parte da proposta financeira.

Anexo 2_Manifestacao_Consultora_9fev20 (47816700) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 6

B. Formulário FIN 1

No Formulário FIN 1, pede-se que o proponente apresente seus valores da seguinte forma:

(...)

Nossa Proposta Financeira anexa é para o montante de {indicar a(s) moeda(s) correspondente ao(s) montante(s)}{indicar do montante em algarismo e por extenso}, *excluído todos os impostos locais indiretos de acordo com a Cláusula 25.1 da Folha de Dados.* O montante estimado de impostos locais indiretos é {Inserir moeda} {Inserir montante em algarismos e por extenso} que devem ser confirmados ou ajustados, se necessário, durante as negociações. {Favor observar que todos os montantes devem ser os mesmos que constam no Formulário FIN-2}.

C. Formulário FIN 2

No Formulário FIN 2, pede-se que o proponente apresente seus valores da seguinte forma:

Item	Custo			
	{O consultor deve declarar os Custos propostos de acordo com a Cláusula **16.4 da Folha de Dados**; excluir colunas que não são usadas}			
	{Inserir moeda estrangeira # 1}	*{Inserir moeda estrangeira # 2}*	*{Inserir moeda estrangeira # 3}*	*{Reais, se usado e/ou necessário (Folha de Dados 16.4}*
Custo da Proposta Financeira				
Incluindo:				
(1) **Remuneração**				
(2) **Reembolsáveis**				
Custo total da Proposta Financeira: {Deve corresponder ao valor inserido no Formulário FIN-1}				
Estimativas dos impostos locais indiretos – a serem discutidas e finalizadas nas negociações, caso o Contrato seja assinado				
(i) {inserir tipo de imposto ex., IVA ou imposto sobre vendas}				
(i) {ex., imposto sobre a renda de especialistas não residentes}				
(i) {ex: ISS}				
Estimativa total para imposto local indireto				

D. Entendimento da Comissão de Licitação

---

a) No item 25.1, quanto à avaliação, letra (a), fala-se que devem ser excluídos todos os impostos indiretos locais identificáveis, tais como imposto sobre as vendas, imposto de consumo, IVA ou impostos semelhantes cobrados sobre as faturas do contrato.

b) No formulário FIN 2, no que se refere-se a impostos, pede-se as "Estimativas dos impostos locais indiretos – **a serem discutidas e finalizadas nas negociações**, caso o Contrato seja assinado". Ou seja, devem ser detalhados apenas os impostos que serão objeto de negociação.

c) No item 25.1, quanto às negociações, diz-se que "somente o Imposto Sobre Serviços (ISS) será considerado como Imposto Local e **somente o ISS será considerado durante as negociações** do contrato". Ou seja, no formulário FIN 2, apenas o ISS deve ser discriminado.

Anexo 2_Manifestacao_Consultora_9fev20 (47816700) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 7

d) Os demais impostos, segundo a orientação do item 25.1, devem ser incluídos na remuneração, que é a primeira parte do formulário. Diz o item 25.1: "Todos os outros impostos ou encargos sociais, inclusive PIS, COFINS, CSLL e IRPJ devem ser incorporados nos custos de remuneração como parte da proposta financeira".

e) Dessa forma, o custo total da proposta, sem o ISS, deve ser a soma dos valores reembolsáveis + remuneração (que seria a soma dos honorários já com os impostos PIS, COFINS, CSLL e IRPJ). A avaliação das propostas financeiras, então, tomaria como base esse custo total da proposta, que deveria ser o mesmo inserido no formulário FIN 1 (como orienta a tabela acima).

E. Dúvidas

---

a) No momento de Avaliação Financeira, deveremos considerar o valor apontado no formulário FIN 1 (somatória de remuneração + reembolso), excluindo os valores apontados como impostos no formulário FIN 2?

b) No momento da Negociação, deveremos considerar apenas o imposto ISS (do local onde será realizado o serviço) e desconsiderar qualquer outro imposto?

c) Se a empresa que foi convidada para a fase de Negociação tiver apresentado, no formulário FIN 2, valores referentes a outros impostos, como deveremos proceder?

Aguardo seu retorno.

Abs,

--

Clarice Paiva

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental

Superintendente de Captação de Recursos/SUCAR - Setrans/Central

cpaivaeppgg@gmail.com 2333-9252

--

Clarice Paiva

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental
Superintendente de Captação de Recursos/SUCAR - Setrans/Central
cpaivaeppgg@gmail.com 2333-9252

--

Clarice Paiva

Anexo 2_Manifestacao_Consultora_9fev20 (47816700) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 8

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental
Superintendente de Captação de Recursos/SUCAR - Setrans/Central
cpaivaeppgg@gmail.com 2333-9252

Anexo 2_Manifestacao_Consultora_9fev20 (47816700) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 9

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística
Presidência

ATA DE REUNIÃO

Ata da Reunião de Negociação Projeto Mudanças Climáticas

Data: 18/03/2021

Horário: 13h30

Participantes Comissão de Licitação: Clarice Amaral Paiva; Renata Pestana Vianna; Isabel Aracoeli Alves Petrucci

Participantes Comissões de Avaliação: Sergio Marcolini; Heraldo Magioli Mendes; Paulo Roberto Pinto Guimarães

Participantes do Consórcio Multicriteri MCRIT AIE / Sinergia / WayCarbon: Willian Aquino; Felipe Bittencourt; Melina Amoni; Livia Pereira; Judit Muntal; Oriol Biosca; Andreu Ulied

Todos os participantes se apresentaram e Clarice Paiva informou a pontuação atingida pelo consórcio nas avaliações das propostas Técnica e Financeira, respectivamente 94,9 pontos e 100 pontos, atingindo uma nota final de 95,92 pontos. A empresa então foi chamada à Reunião de Negociação por ter sido a primeira colocada no processo avaliativo. Explicou que o objetivo da Reunião de Negociação é esclarecer dúvidas de caráter técnico e financeiro, estabelecer acordo entre as partes, podendo, assim, avançar para a contratação.

Em relação à discussão técnica, a Comissão de Avaliação apresentou os seguintes questionamentos à empresa:

1. Confirmação de disponibilidade da equipe chave de todas as empresas do consórcio;

O consórcio confirmou que a equipe-chave apresentada na proposta será a mesma a executar o projeto. No entanto há a possibilidade de um dos profissionais da Equipe de Apoio, João Gouveia, atuar profissionalmente em um órgão classista e esse fato ser um impedimento, por parte da CENTRAL, para que ele participe do projeto. Dessa forma, Willian Aquino irá consultar formalmente a Comissão de Licitação para verificar se o profissional em questão poderá permanecer no projeto.

Sérgio Marcolini informou, então, que a Comissão avaliou somente da Equipe-Chave, então, possivelmente não haveria impedimentos.

Paulo Guimarães solicitou que cada membro da Equipe-Chave encaminhe uma declaração confirmando sua participação no projeto.

2. Alinhamento para início dos trabalhos, com foco, sobretudo, na situação da pandemia no Rio e as contingências a serem consideradas na prestação dos serviços;

Judit Muntal esclareceu que as etapas de Elaboração do Plano de Trabalho e Diagnóstico Institucional podem ser feitas através de ferramentas de videoconferência. A etapa de Levantamento de Dados será feita pela equipe da Sinergia, empresa integrante do consórcio localizada no Rio de Janeiro e poderá fazer reuniões presenciais, caso seja necessário.

3. Procedimentos para reuniões por meio de plataforma virtual, também por causa da pandemia;

Lívia Pereira esclareceu que a princípio as reuniões serão virtuais e quando houver necessidade de realizar análises in loco, a equipe da Sinergia providenciará, já que é uma empresa especializada em transporte e com vasto conhecimento da cidade do Rio de Janeiro. Serão sistematizadas reuniões de alinhamento periódicas por videoconferência.

O Consórcio solicitou que as reuniões em que houver a participação da equipe localizada na Espanha sejam agendadas no turno da manhã, devido ao fuso horário.

4. Estratégia para envolvimento dos diversos interlocutores que serão afetados pelo projeto: órgãos públicos e operadores de transportes;

Sergio Marcolini explicou que a integração com os operadores de transporte é um resultado que se pretende ter com o Projeto de Adaptação às Mudanças Climáticas. Para isso, há uma intenção de organizar um grande grupo , envolvendo todos os interlocutores, com a participação dos órgãos de governo e com pontos focais de cada operador de transporte. Como esse projeto é multidisciplinar, participarão da Comissão de Fiscalização do contrato membros do Instituto Estadual do Ambiente- INEA e Defesa Civil.

Livia Pereira explicou que primeiramente será feito um contato individual com cada operadora para identificar os documentos que elas já possuem, como planos de contingência, planejamento e especificidades de cada uma e na sequência realizar reuniões conjuntas. Esse levantamento de informações e a análise podem ser realizados por videoconferência. Somente o levantamento de campo que não será feito de forma virtual.

Judit Muntal informou que na proposta técnica há a previsão de criação de um site repositório de informações e boas práticas. Consiste em uma ferramenta de comunicação e acompanhamento que contribuirá para visualizar os resultados do projeto e auxiliar no envolvimento de todos os atores.

Sergio Marcolini solicitou que o consórcio apresentasse sua posição em relação à transferência de conhecimentos.

Judit Muntal explicou que ferramentas, como o site repositório, têm a capacidade de auxiliar nos processos de tomada de decisão, apresentação de diagnóstico e relatórios de forma visual. São ferramentas didáticas voltadas para a transferência de conhecimento e capazes de envolver os atores no processo. A CENTRAL terá a possibilidade de definir o nível de abertura dessas informações e as pessoas que terão acesso a elas.

Melina Amoni esclareceu que devido à pandemia, a empresa teve que se adaptar ao modo de trabalho online e que já desenvolveu diversos trabalhos nesse formato. De acordo com a sua experiência, essas ferramentas visuais possibilitaram um maior engajamento e empoderamento dos atores.

Para garantir uma transferência de conhecimento mais efetiva, Sergio Marcolini explicou que não gostaria que os produtos fossem entregues como pacotes fechados e que gostaria de acompanhar a evolução do trabalho a cada etapa.

Livia Pereira sugeriu, então, a realização de reuniões quinzenais com vistas a fazer esse acompanhamento mais minucioso do andamento dos trabalhos e Sergio Marcolini concordou com esta periodicidade.

5. Confirmação, ou não, do prazo contratual, face à complexidade do trabalho e eventuais dificuldades impostas pela pandemia;

Sergio Marcolini explicou que o Plano de Trabalho acumula várias atividades simultâneas já nos primeiros meses e questiona a empresa em relação à viabilidade do prazo proposto no cronograma. Informou que se a empresa avaliar que esse prazo é curto, é necessário esclarecer antes da contratação para evitar a necessidade de fazer Termos Aditivos no futuro.

Judit Muntal esclareceu que há vários especialistas trabalhando simultaneamente e que os trabalhos podem ocorrer em paralelo, no entanto, questões operativas podem impactar nos prazos previstos.

Clarice Paiva explicou que o contrato terá uma vigência e que se houver necessidade de ampliar os prazos é necessário informar antes da contratação, reforçando que não poderá ocorrer nenhuma alteração de valor da proposta.

Heraldo Magioli sugeriu que a empresa faça uma análise dos produtos e atividades com a finalidade de identificar os riscos de cada uma das atividades e assim definir um prazo adequado.

Clarice Paiva solicitou que o consórcio faça essa revisão do prazo e, caso verifique a necessidade de ampliação, encaminhe à Comissão de Licitação um pleito, justificando o motivo da necessidade de dilatação do prazo, como o tempo de revisão e as contingências.

Livia Pereira considerou que é possível que haja uma alteração, uma vez que em tempos de pandemia, os operadores tendem a demorar mais a responder, pois surgem outras prioridades em suas rotinas.

Clarice Paiva ressaltou então que nesse pleito do novo cronograma conste também as expectativas que o Consórcio possui em relação aos prazos sob responsabilidade da SETRANS/CENTRAL e operadoras e como esses órgãos podem contribuir para que o trabalho seja executado em conjunto.

6. Discutir as 3 melhorias ao Termo de Referência propostas pelo Consórcio e que deverão ser incluídas no Plano de Trabalho – Relatório 1;

Sergio Marcolini questionou o consórcio em relação às propostas de melhoria e como essas ferramentas serão adaptadas para a região metropolitana do Rio de Janeiro.

Oriol Biosca explicou que a primeira melhoria é uma metodologia que tem sido aplicada com êxito em diversos lugares, como Barcelona e Brasil e consiste em uma tecnologia de meta modelos para criar ferramentas com alta capacidade de comunicação e que são capazes de indicar os pontos estratégicos de uma análise de conceitos mais abstratos.

Judit Muntal ressaltou que os modelos da proposta são apenas exemplo e nãos serão necessariamente utilizados. A CENTRAL definirá a viabilidade de utilização.

A segunda melhoria trata do uso do PDTU e de acordo com Willian Aquino tem como objetivo detectar interferências, tratadas com alta impedância. Não será realizada uma remodelagem do modelo.

Willan Aquino explicou que a terceira melhoria trata da elaboração de 10 projetos conceituais, dos casos que se acharem mais graves no diagnóstico. Esses projetos terão uma maior profundidade de informações, inclusive com estimativa de custo.

Sergio Marcolini explicou que essas questões serão melhor desenvolvidas no plano de trabalho e solicita ao consórcio que tenham atenção e deem um enfoque no Plano de Trabalho ao Plano de Contingência Integrado. Willian Aquino confirmou a solicitação.

7. Explicação sobre o fato de no formulário FIN-3 constar um especialista de apoio, N-15, que não estava previsto na proposta técnica, formulário TEC-6.

Heraldo Magioli complementou a questão dizendo que na proposta financeira a carga horária desse especialista de apoio não está contabilizada, somente o custo.

Judit Muntal explicu que o especialista de apoio N-15 é uma bolsa de horas de consultor para que seja possível, em caso de necessidade, contratar especialista além daqueles propostos.

Clarice Paiva solicitou que o consórcio encaminhe a justificativa para a inserção desse profissional na proposta financeira e Heraldo Magioli complementou solicitando que o consórcio informe o custo unitário e a quantidade de horas previstas de trabalho, para que seja avaliado.

Em relação à proposta financeira, Clarice Paiva informou que o consórcio apresentou os custos em real e dólar, sendo US$ 142.550,00 e R$ 933.500,00. O valor em dólar foi convertido para reais, pela taxa de câmbio de 5,6527994, conversão de venda, da data de abertura das propostas, dia 29/09/2020. O somatório do valor em dólar após conversão para reais e o valor em reais apresentado, totalizou R$ 1.739.306,55. Explicou, ainda, que de acordo com o item 25.1 do edital, quanto às negociações, diz-se que “somente o Imposto Sobre Serviços (ISS) será considerado como Imposto Local e somente o ISS será considerado durante as negociações do contrato”. Ou seja, no formulário FIN 2, apenas o ISS deve ser discriminado.

Anexo 3_Ata_Reuniao_Negociacao_18mar21 (47817109) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 12

Dessa maneira, os valores referentes a outros impostos já deveriam estar inclusos no valor global da proposta e o único imposto a ser discriminado separadamente deveria ser o ISS. Dessa forma, solicitou ao consórcio que discrimine todos os impostos previstos, apresentando a alíquota do ISS utilizada os impostos internacionais e a base de cálculo, tendo em vista que os impostos local e internacional serão somados.

Felipe Bittencourt explicou que o consórcio apresentou outros impostos além do ISS separadamente, ou seja, não incluiu no valor da proposta.

Clarice Paiva explicou que preços e impostos não podem ser negociados.

Judit Muntal questionou, então, se o contrato será pago em apenas em uma moeda e explicou seu entendimento de que a conversão da moeda estrangeira para real seria feita apenas para fins de avaliação, mas que no contrato constariam as duas moedas.

Clarice Paiva verificou no Edital e confirmou o entendimento de Judit Muntal de que o contrato pode ser firmado com pagamento em mais de uma moeda, pelo que os pagamentos deverão ser individualizados para cada empresa do Consórcio conforme o cronograma físico-financeiro que poderá ser apresentado à Comissão.

Clarice Paiva informou que será também enviada à empresa uma lista de documentos para habilitação que deverão ser providenciados ao término da fase de negociação, caso ambas cheguem a termo nas tratativas.

Solicitou ao consórcio que encaminhe à Comissão de Licitação uma Declaração de confirmação de Intenção de formação de Consórcio e também que cada membro da Equipe-Chave encaminhe uma declaração confirmando sua participação no projeto.

Judit Muntal questionou se o consórcio deve ser formalizado na Junta Comercial , pois tem o entendimento de que o Banco Mundial não faz essa exigência.

Clarice Paiva confirmou a necessidade de formalização do consórcio e explicou que é uma exigência da CENTRAL, mas que o consórcio poderá pleitear a não formalização em Junta Comercial caso deseje.

Judit Muntal perguntou à Comissão de Avaliação quais seriam os departamentos técnicos envolvidos no projeto e Sergio Marcolini respondeu que o projeto terá envolvimento de técnicos da SETRANS, Instituto Estadual do Meio Ambiente -INEA e Defesa Civil.

O consórcio se comprometeu a providenciar até quarta-feira, dia 24 de março as seguintes informações já mencionadas na ata:

1. Revisar os prazos do cronograma e, caso verifique a necessidade de ampliar, encaminhe à Comissão de Licitação um pleito, justificando o motivo da necessidade de dilatação do prazo, como o tempo de revisão e as contingências. Nesse novo pleito, no cronograma conste também as expectativas que o Consórcio possui em relação aos prazos sob responsabilidade da SETRANS/CENTRAL e operadoras e como esses órgãos podem contribuir para que o trabalho seja executado em conjunto.
2. Encaminhar a justificativa para a inserção do profissional excedente na proposta financeira e informar o custo unitário e a quantidade de horas previstas de trabalho, para que seja avaliado.
3. Discriminar todos os impostos previstos, apresentando a alíquota do ISS utilizada os impostos internacionais e a base de cálculo, tendo em vista que os impostos local e internacional serão somados à proposta.
4. Encaminhar à Comissão de Licitação uma Declaração de confirmação de Intenção de formação de Consórcio e também que cada membro da Equipe-Chave encaminhe uma declaração confirmando sua participação no projeto.

Anexo 3_Ata_Reuniao_Negociacao_18mar21 (47817109) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 13

Documento assinado eletronicamente por **Clarice Amaral Paiva**, **Presidente da Comissão Especial de Licitação BIRD**, em 07/04/2021, às 11:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

Documento assinado eletronicamente por **Renata Pestana Vianna**, **Membro Suplente da Comissão Especial de Licitação BIRD**, em 07/04/2021, às 11:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

Documento assinado eletronicamente por **Isabel Aracoeli Alves Petrucci Conceição**, **Membro da Comissão Especial de Licitação BIRD**, em 07/04/2021, às 15:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

Documento assinado eletronicamente por **Sergio Marcolini**, **Membro da Comissão de Avaliação Mudanças Climáticas**, em 07/04/2021, às 17:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

Documento assinado eletronicamente por **Heraldo Magioli Mendes**, **Membro da Comissão de Avaliação Mudanças Climáticas**, em 09/04/2021, às 11:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Roberto Pinto Guimarães**, **Membro da Comissão de Avaliação Mudanças Climáticas**, em 09/04/2021, às 11:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **15431098** e o código CRC **7B067475**.

Referência: Processo nº E-10/006/100474/2018 SEI nº 15431098

Anexo 3_Ata_Reuniao_Negociacao_18mar21 (47817109) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 14

Gmail **Comissão Mudanças Climáticas <comissao.mudclimaticas@gmail.com>**

Ata da Reunião de Negociação Mudanças Climáticas

Judith Muntal (Iber-Geo) <jmuntal@iber-geo.com> 26 de março de 2021 às 16:39
Para: Comissão Mudanças Climáticas <comissao.mudclimaticas@gmail.com>
Cc: Rafa rodrigo <rodrigo@mcrit.com>, Andreu Ulied Seguí <ulied@mcrit.com>, obiosca@mcrit.com, Livia Pereira <livia@sinergiaestudos.com.br>, Willian <willian@sinergiaestudos.com.br>, jasminin.graciano@waycarbon.com, MCRIT <info@mcrit.com>, Felipe Bittencourt <felipe.bittencourt@waycarbon.com>

Prezados, boa tarde!

Seguem abaixo os nossos comentários a ata **em azul.**

Além disso, seguem os materiais e certidoes solicitados nos pontos 1 até 4 da Ata.

Na expectativa de receptividade, ficamos a disposiçao.

Grata,

Judith Muntal
Partner
IBER-GEO CONSULTING
MOB BARCELONA
T. +34 609230142
@IberGeo
[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]
[Texto das mensagens anteriores oculto]
Willan Aquino explicou que a terceira melhoria trata da elaboração de 10 projetos conceituais, dos casos que se acharem mais graves no diagnóstico. Esses projetos terão uma maior profundidade de informações, inclusive com **estimaçao de custo**.

Sergio Marcolini explicou que essas questões serão melhor desenvolvidas no plano de trabalho e solicita ao consórcio que tenham atenção e deem um enfoque no Plano de Trabalho ao Plano de Contingência Integrado. Willian Aquino confirmou a solicitação.

g) Explicação sobre o fato de no formulário FIN-3 constar um especialista de apoio, N-15, que não estava previsto na proposta técnica, formulário TEC-6.

Heraldo Magioli complementou a questão dizendo que na proposta financeira a carga horária desse especialista de apoio não está contabilizada, somente o custo.

Judit Muntal explicu que o especialista de apoio N-15 é uma bolsa de horas de consultor para que seja possível, em caso de necessidade, contratar especialista além daqueles propostos.

Clarice Paiva solicitou que o consórcio encaminhe a justificativa para a inserção desse profissional na proposta financeira e Heraldo Magioli complementou solicitando que o consórcio informe o custo unitário e a quantidade de horas previstas de trabalho, para que seja avaliado.

Em relação à proposta financeira, Clarice Paiva informou que o consórcio apresentou os custos em real e dólar, sendo US$ 142.550,00 e R$ 933.500,00. O valor em dólar foi convertido para reais, pela taxa de câmbio de 5,6527994, conversão de venda, da data de abertura das propostas, dia 29/09/2020. O somatório do valor em dólar após conversão para reais e o valor em reais apresentado, totalizou R$ 1.739.306,55. Explicou, ainda, que de acordo com o item 25.1 do edital, quanto às negociações, diz-se que "somente o Imposto Sobre Serviços (ISS) será considerado como Imposto Local e somente o ISS será considerado durante as negociações do contrato". Ou seja, no formulário FIN 2, apenas o ISS deve ser discriminado. Dessa maneira, os valores referentes a outros impostos já deveriam estar inclusos no valor global da proposta e o único imposto a ser discriminado separadamente deveria ser o ISS. Dessa forma, solicitou ao consórcio que discrimine todos os impostos previstos, apresentando a alíquota do ISS utilizada os impostos internacionais e a base de cálculo, tendo em vista que os impostos local e internacional serão somados.

Anexo 4_1_Informacoes_Consorcio_26mar21 (47817135) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 15

Felipe Bittencourt explicou que o consórcio apresentou outros impostos além do ISS separadamente, ou seja, não incluiu no valor da proposta.

Clarice Paiva explicou que preços e impostos não podem ser negociados.

Judit Muntal questionou, então, se o contrato será pago em apenas em uma moeda e explicou seu entendimento de que a conversão da moeda estrangeira para real seria feita apenas para fins de avaliação, mas que no contrato constariam as duas moedas.

Clarice Paiva verificou no Edital e confirmou o entendimento de Judit Muntal de que o contrato pode ser firmado com pagamento em mais de uma moeda, **pelo que os pagamentos deverão ser individualizados para cada empresa do Consórcio conforme o cronograma físico-financeiro que poderá ser apresentado a solicitação da Comissão .**

Clarice Paiva informou que será também enviada à empresa uma lista de documentos para habilitação que deverão ser providenciados ao término da fase de negociação, caso ambas cheguem a termo nas tratativas.

Solicitou ao consórcio que encaminhe à Comissão de Licitação uma Declaração de confirmação de Intenção de formação de Consórcio e também que cada membro da Equipe-Chave encaminhe uma declaração confirmando sua participação no projeto.

Judit Muntal questionou se o consórcio deve ser formalizado na Junta Comercial , pois tem o entendimento de que o Banco Mundial não faz essa exigência.

Clarice Paiva confirmou a necessidade de formalização do consórcio e explicou que é uma exigência da CENTRAL, mas que o consórcio poderá pleitear a não formalização em Junta Comercial caso deseje.

Judit Muntal perguntou à Comissão de Avaliação quais seriam os departamentos técnicos envolvidos no projeto e Sergio Marcolini respondeu que o projeto terá envolvimento de técnicos da SETRANS, Instituto Estadual do Meio Ambiente -INEA e Defesa Civil.

O consórcio se comprometeu a providenciar até quarta-feira, dia 24 de março as seguintes informações já mencionadas na ata:

1) Revisar os prazos do cronograma e, caso verifique a necessidade de ampliar, encaminhe à Comissão de Licitação um pleito, justificando o motivo da necessidade de dilatação do prazo, como o tempo de revisão e as contingências. Nesse novo pleito, no cronograma conste também as expectativas que o Consórcio possui em relação aos prazos sob responsabilidade da SETRANS/CENTRAL e operadoras e como esses órgãos podem contribuir para que o trabalho seja executado em conjunto. **Atendido**

2) Encaminhar a justificativa para a inserção do profissional excedente na proposta financeira e informar o custo unitário e a quantidade de horas previstas de trabalho, para que seja avaliado. **Atendido**

3) Discriminar todos os impostos previstos, apresentando a alíquota do ISS utilizada os impostos internacionais e a base de cálculo, tendo em vista que os impostos local e internacional serão somados à proposta. **Atendido**

4) Encaminhar à Comissão de Licitação uma Declaração de confirmação de Intenção de formação de Consórcio e também que cada membro da Equipe-Chave encaminhe uma declaração confirmando sua participação no projeto. **Atendido**

---

4 anexos

1. Oficio extensao prazo CENTRAL RJ.pdf
309K

2. Oficio incorporaçao profissional.pdf
284K

3. Proposta de Preco CLIMA RIO_vFINAL NEGOCIAÇAO.xlsx
30K

Anexo 4_1_Informacoes_Consorcio_26mar21 (47817135) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 16

4. Certidoes de confirmaçao da equipe chave.zip
1247K

Anexo 4_1_Informacoes_Consorcio_26mar21 (47817135) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 17

Resumo de Preços		
Item	**Custo Total USD (USD)**	**Custo Total REAL (R$)**
Incluindo:		
(1) Remuneração de Pessoal	133.050,00	906.900,00
(2) Despesas Reembolsáveis	9.500,00	26.600,00
Valor Total da Proposta de Preço	142.550,00	933.500,00
(i) Impostos totais nacionais		163.642,55
IRPJ		79.620,72
CSLL		26.884,80
PIS		6.067,75
COFINS		28.005,00
ISS		23.064,28
(ii) Impostos totais estrangeiros	30.482,04	
IR	23.479,41	
ISS	7.002,63	
Total	173.032,04	1.097.142,55

Gmail **Clarice Paiva <cpaivaeppgg@gmail.com>**

Pagamento direto - nova empresa

Clarice Paiva <cpaivaeppgg@gmail.com> 29 de março de 2021 às 12:44
Para: Patricia Melo <pmelo@worldbank.org>, Renata Vianna <renatav.central@gmail.com>, Isabel Petrucci <belpetrucci.central@gmail.com>

Patrícia,

Gostaria de fazer uma consulta.
Estamos finalizando uma licitação e, ao que tudo indica, já temos um consórcio vencedor.
A previsão é de que o contrato seja assinado em duas moedas: dólar e euro.
Caso isso ocorra, será possível, da parte do Banco, que os pagamentos de notas fiscais em dólar sejam realizados diretamente pelo BIRD, como ocorre com os trens chineses?
Lembrando que a restrição do Banco Central do Brasil para pagamentos diretos limitava-se, pelo que me lembro, às notas em moedas nacionais.
Aguardarei o seu retorno.
Abs,

--

Clarice Paiva

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental
Superintendente de Captação de Recursos/SUCAR - Setrans/Central
cpaivaeppgg@gmail.com 2333-9252

Anexo 5_1_Mudancas_CENTRAL_29mar21 (47817148) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 19

Gmail Clarice Paiva <cpaivaeppgg@gmail.com>

IBRD 8117-BR: Pagamento direto - nova empresa

Patricia Melo <pmelo@worldbank.org> 29 de março de 2021 às 13:39
Para: Clarice Paiva <cpaivaeppgg@gmail.com>, Renata Vianna <renatav.central@gmail.com>, Isabel Petrucci <belpetrucci.central@gmail.com>
Cc: "Jose C. Janeiro" <jjaneiro@worldbank.org>, Helio Sato <hsato@worldbank.org>

Boa tarde, Clarice.

Correto, o Banco pode efetuar os pagamentos das notas fiscais em Dólar Americano diretamente ao consórcio, tendo em vista que: i) a Carta de Desembolso do Projeto contempla o método de pagamento direto, e ii) a restrição do Bacen se aplica à quitação de notas em Real por meio de pagamento direto.

Qualquer dúvida adicional, estou à disposição.

Abrs.,

Patrícia

Patrícia Melo

Finance Analyst

Loan Operations

Client Services, Trust Funds and Loan Operations - WFACS

T +55 61 3329-1043

E pmelo@worldbank.org

W www.worldbank.org

WORLD BANK GROUP
Finance & Accounting

Anexo 5_2_Mudancas_BIRD_29mar21 (47817151) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 20

From: Clarice Paiva <cpaivaeppgg@gmail.com>
Sent: Monday, March 29, 2021 11:44 AM
To: Patricia Melo <pmelo@worldbank.org>; Renata Vianna <renatav.central@gmail.com>; Isabel Petrucci <belpetrucci.central@gmail.com>
Subject: Pagamento direto - nova empresa

EXTERNAL EMAIL:

If unknown sender or email address do not click links/attachments and never give out your username or password.

Patrícia,

Gostaria de fazer uma consulta.

Estamos finalizando uma licitação e, ao que tudo indica, já temos um consórcio vencedor.

A previsão é de que o contrato seja assinado em duas moedas: dólar e euro.
Caso isso ocorra, será possível, da parte do Banco, que os pagamentos de notas fiscais em dólar sejam realizados diretamente pelo BIRD, como ocorre com os trens chineses?

Lembrando que a restrição do Banco Central do Brasil para pagamentos diretos limitava-se, pelo que me lembro, às notas em moedas nacionais.
Aguardarei o seu retorno.

Abs,

--

Clarice Paiva

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental

Superintendente de Captação de Recursos/SUCAR - Setrans/Central

cpaivaeppgg@gmail.com 2333-9252

Anexo 5_2_Mudancas_BIRD_29mar21 (47817151) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 21

Gmail

Clarice Paiva <cpaivaeppgg@gmail.com>

Obrigatoriedade de formalização de consórcio

Clarice Paiva <cpaivaeppgg@gmail.com> 29 de março de 2021 às 12:51
Para: Frederico Rabello <frabello@worldbank.org>, Bianca Bianchi Alves <bbianchialves@worldbank.org>, Isabel Petrucci <belpetrucci.central@gmail.com>, Renata Vianna <renatav.central@gmail.com>

Fred,

Gostaria de fazer uma consulta.
Estamos finalizando uma licitação e, ao que tudo indica, já temos um consórcio vencedor.
Na nossa reunião de negociação, a representante de uma das empresas questionou a necessidade de formalização do consórcio na Junta Comercial, sinalizando que pelas regras do BID essa era uma imposição, mas pelas regras do BIRD não.
Solicitei que ela formalizasse o questionamento e, após consulta à Lucianna Matte, esta ratificou a informação de não obrigatoriedade.
Hoje o que temos de experiência é o projeto TOD, cujo consórcio foi formalizado, o que, de fato, foi um processo demorado.
Dessa forma questiono se é ou não imperativo que as empresas formalizem o consórcio.
Caso negativo, encaminho uma proposta de termo de consórcio que seria oferecido como modelo para preenchimento das empresas.
Aguardo seu retorno.
Abs,

--

Clarice Paiva

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental
Superintendente de Captação de Recursos/SUCAR - Setrans/Central
cpaivaeppgg@gmail.com 2333-9252

Modelo_INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DO CONSÓRCIO XXXXX.docx
124K

Anexo 6_1_Mudancas_CENTRAL_29mar21 (47817157) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 22

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DO CONSÓRCIO XXXXX ("CONSÓRCIO")

DE UM LADO: (empresa **1**) **XXXX**, com sede em (endereço) **XXXX**, (cidade) **XXXX**, (país) **XXXX**, (CNPJ) **XXXX** neste ato representado na forma estabelecida pelo seu representante legal constituído, doravante denominado **XXXX**.

DE OUTRO LADO: (empresa **2**) **XXXX**, com sede em (endereço) **XXXX**, (cidade) **XXXX**, (país) **XXXX**, (CNPJ) **XXXX** neste ato representado na forma estabelecida pelo seu representante legal constituído, doravante denominado **XXXX**.

DE OUTRO LADO: (empresa **3**) **XXXX**, com sede em (endereço) **XXXX**, (cidade) **XXXX**, (país) **XXXX**, (CNPJ) **XXXX** neste ato representado na forma estabelecida pelo seu representante legal constituído, doravante denominado **XXXX**.

Podendo em conjunto ser denominadas como **Partes** e separadamente como **Parte**, dependendo do contexto da frase.

Resolvem firmar o presente **Termo** que se regerá mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DESIGNAÇÃO E COMPOSIÇÃO

1.1 O **CONSÓRCIO** ora constituído, nos termos dos artigos 278 e 279 da Lei n.º 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações), terá a denominação de "**CONSÓRCIO XXX**" sendo composto pelas pessoas jurídicas supra qualificadas, doravante simplesmente designado **CONSÓRCIO**, e não terá características de sociedade, nem simples, nem empresária, não possuindo personalidade jurídica distinta daquelas das sociedades que o constituem, devendo ser entendido como uma comunhão de interesses e responsabilidades para a realização da atividade para a qual foi constituído.

CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETIVO DO CONSÓRCIO

2.1 O objeto do **CONSÓRCIO** é a participação conjunta das **Partes** no (objeto do contrato com a CENTRAL) **XXXX** para a Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística, CENTRAL, designada **CLIENTE**.

CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZO DE DURAÇÃO

3.1 O presente Instrumento entrará em vigor na data de sua assinatura e vigorará pelo prazo de vigência do **Contrato**, decorrente da SDP (número do edital) **XXXX** realizada pelo **CLIENTE**, acrescido de **XX** (**XX**) meses.

CLÁUSULA QUARTA – SEDE

4.1 O **CONSÓRCIO** terá sede na (endereço) **XXXX**, (cidade) **XXXX**, (país) **XXXX**, CEP **XXXX**.

CLÁUSULA QUINTA – INDICAÇÃO DA EMPRESA LÍDER

5.1 As **PARTES** designam a consorciada (empresa **X**) **XXXX** como empresa líder do **CONSÓRCIO**, com poderes para representa-lo perante o **CLIENTE**.

5.2 O **CONSÓRCIO** será representado por (nome **1**) **XXXX**, (profissão) **XXXX**, (idenditade/CPF/passaporte) **XXXX**; (nome **2**) **XXXX**, (profissão) **XXXX**, (idenditade/CPF/passaporte) **XXXX**; (nome **3**) **XXXX**, (profissão) **XXXX**, (idenditade/CPF/passaporte) **XXXX**; (nome **X**) **XXXX**, (profissão) **XXXX**, (idenditade/CPF/passaporte) XXXX, com poderes gerais de representação, para o bom e fiel comprimento das obrigações aqui assumidas, para, **isoladamente ou em conjunto**, assinarem todos os documentos relacionados ao **Contrato**, suas ordens de serviço, apresentar faturas das empresas, cartas, ou quaisquer outros documentos que se façam necessários para o **CONSÓRCIO**, podendo inclusive nomear procuradores e/ou representantes.

5.3 A empresa líder do **CONSÓRCIO** estará incumbida de todos os entendimentos com o **CLIENTE** em nome das **PARTES** no que diz respeito à execução do **Contrato**, bem como poderá interpor e desistir de recursos, firmar atas e documentos afins, receber instruções, receber citação e intimações em nome do **CONSÓRCIO**.

CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES, PARTICIPAÇÃO E RESPONSABILIDADE DAS CONSORCIADAS

6.1 Sem prejuízo da solidariedade definida no presente instrumento, a participação nominal das **PARTES** no empreendimento do **CONSÓRCIO** é entendida como a participação das **PARTES** na receita e nas despesas decorrentes da atividade consorcial, a qual se dará na seguinte proporção:

a) **XX**% (**XX** por cento) dos serviços consorciais que serão executados pela (empresa **1**) **XXXX**;
b) **XX**% (**XX** por cento) dos serviços consorciais que serão executados pela (empresa **2**) **XXXX**; e
c) **XX**% (**XX** por cento) dos serviços consorciais que serão executados pela (empresa **X**) **XXXX**.

6.2 Os serviços serão divididos entre as **PARTES** de comum acordo conforme forem sendo requeridos para o desenvolvimento do **Contrato** com o **CLIENTE** e de forma que cada **PARTE** atue em todos os tipos de serviço na proporção de sua participação na composição do **CONSÓRCIO**.

6.1.2 Caso uma das **PARTES** tenha despesas/custos acima do seu percentual, deverá ser reembolsada pelas outras **PARTES** até o final deste **CONSÓRCIO**.

6.2 As **PARTES** desde já se comprometem a:

6.2.1 Atuar por meio de estrita colaboração e conjugação de esforços, através da cooperação técnica e comercial, para empreendimento comum, trocando todas as informações necessárias para a execução dos serviços contratados;

6.2.2 Cumprir integralmente o **Contrato**, de acordo com a participação proporcional de cada uma das **PARTES**, conforme estabelecido neste termo;

6.2.3 Responder solidariamente por todos os atos executados sob o **CONSÓRCIO**, sem prejuízo de a atividade consorcial ser executada por cada **PARTE** conforme estabelecido no item 6.1.

CLÁUSULA SÉTIMA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA

7.1 Ressalvado o disposto no parágrafo primeiro do Artigo 278, da Lei n.º 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações), as **PARTES** declaram assumir, perante o CLIENTE, responsabilidade solidária pelos atos praticados neste **CONSÓRCIO**, no tocante ao objeto do **Contrato**, cobrindo integralmente todas as obrigações assumidas para a execução do **Contrato**.

CLÁUSULA OITAVA – CONTABILIDADE E FATURAMENTO

8.1 O **CONSÓRCIO** terá contabilidade própria para escrituração de todos os aportes, receitas, despesas e custos do **Contrato** e movimentará conta corrente em seu próprio nome e atenderá o disposto na Instrução Normativa da RFB n.º 1.199, de 14 de outubro de 2011, e da Lei n.º 12.402, de 02 de maio de 2011.

8.2 **Cada empresa emitirá sua própria fatura pelos serviços prestados**, na proporção de sua respectiva participação.

CLÁUSULA NONA – DESPESAS COMUNS

9.1 Cada **PARTE** deverá arcar, segundo sua participação no **CONSÓRCIO**, com as despesas comuns relacionadas aos serviços executados.

CLÁUSULA DÉCIMA – ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO

10.1 O **CONSÓRCIO** será administrado através de um Conselho Diretor, que será o nível mais alto de autoridade do **CONSÓRCIO**. Cada **PARTE** indicará um representante e o seu suplente para compor o Conselho Diretor, imediatamente após a assinatura do **Contrato**. Cada Titular do Conselho Diretor (ou suplente, quando comparecendo e votando no lugar do titular) terá direito a um voto. Os Titulares e/ou Suplentes poderão ser substituídos a qualquer tempo bastante, para tanto, que a PARTE que o indicou notifique, por escrito, o Conselho Diretor.

10.2 As decisões do Conselho Diretor serão tomadas por unanimidade.

10.3 Cada **PARTE** será responsável pelos custos e despesas dos seus representantes no Conselho Diretor.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – ALTERAÇÃO DO CONSÓRCIO

11.1 As empresas declaram expressamente que não modificarão a constituição e a composição do **CONSÓRCIO** sem prévia e expressa anuência das **PARTES** e do **CLIENTE**, até o cumprimento do Contrato, mediante termo de recebimento, observado o prazo de duração do **CONSÓRCIO**, definido da Cláusula Terceira.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – COMPROMISSÓRIA

12.1 Todas as pendências, dúvidas e/ou litígios, eventualmente originados do presente Termo, de sua execução e liquidação, serão resolvidos, de forma definitiva, por arbitragem da Câmara Brasileira de Arbitragem e Mediação realizada segundo o regulamento dessa Câmara, de acordo com a Lei n.º 9.307/96. O local da arbitragem será a (cidade) **XXXX,** (Estado) **XXXX.**

12.1.1 O Tribunal Arbitral será formado por **XX** (número **XX**) árbitros, sendo que cada PARTE indicará um árbitro os quais indicarão o Presidente, que deverá ser necessariamente um advogado.

E por estarem assim justas e acordadas, as **PARTES** firmam o presente instrumento em **XX** (número **XX**) vias de igual teor e para o único efeito, conjuntamente com as **XX** (número **XX**) testemunhas abaixo.

(cidade) **XXXX**, (data) **XXXX**

(empresa **1**) **XXXX**
(representante **1**) **XXXX**

(empresa **2**) **XXXX**
(representante **2**) **XXXX**

(empresa **X**) **XXXX**
(representante **X**) **XXXX**

Advogado:

(advogado **X**) **XXXX**
(número OAB) **XXXX**

Testemunhas:

(testemunha **1**) **XXXX**
(nome **X**) **XXXX**
(CPF **X**) **XXXX**

(testemunha **2**) **XXXX**
(CPF **X**) **XXXX**